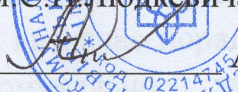


Львівська обласна рада
Департамент з питань культури, національностей та релігій
Львівської обласної державної адміністрації

**Комунальний заклад Львівської обласної ради
Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича**

Затверджено

Директор КЗ ДОР ЛМФК
ім. С. П. Людкевича

 А. Р. Охрім



ПОЛОЖЕННЯ

про призначення та виплату соціальної стипендії студентам
у комунальному закладі Львівської обласної ради
Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича

Схвалено на засіданні Педагогічної ради
Протокол № 1 від «04» 09 2020 р.

Львів 2020

1. Положення про призначення та виплату соціальної стипендії студентам у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича (далі – Коледж) розроблене відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Порядку призначення і виплати стипендій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), а також постанов Кабінету міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»; від 28.12.2016 р. №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» та інших законодавчих актів, що стосуються питань призначення і виплати стипендій, та визначає порядок призначення і виплати соціальної стипендії студентам комунального закладу Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

2. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується студентам, які належать до однієї з таких категорій:

2.1. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення освіти у Коледжі, а також студенти Коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, відповідно до ст. 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

2.2. особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до ст.ст. 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

2.3. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

2.4. особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

2.5. особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їхні діти (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

2.6. діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

2.7. діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

2.8. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

2.9. особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

2.10. діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

2.11. студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

2.12. особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей

(до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

3. Для того, щоб набути право на соціальну стипендію, студент закладу освіти повинен відповідати таким вимогам:

3.1. не мати академічної заборгованості і незадовільних результатів навчання за результатами навчального семестру та бути включеним до рейтингу відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, Положення про порядок призначення і виплати стипендії студентам у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича, Порядку формування рейтингу успішності студентів у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича для призначення академічних стипендій;

3.2. не отримувати академічних стипендій*;

3.3. не перебувати на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

3.4. не перебувати в академічній відпустці.

4. Студентам Коледжу, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства, про який вони письмово повідомляють стипендіальній комісії.

5. Якщо студент Коледжу обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр.

6. Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

7. Соціальні стипендії призначаються по Коледжу наказом директора після подання відповідних документів.

8. Особи, зазначені у пункті 2 цього Положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії,

подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення (заяву) із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

У письмовому зверненні (заяві) зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові;
- число, місяць, рік народження;
- зареєстроване та фактичне місце проживання;
- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;
- свідоцтва про народження дитини;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
- студентського квитка.

У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в Коледжі.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

1) особи, зазначені у **пункті 2.1.** цього Положення:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копію свідоцтва про смерть батьків або довідку з РАГСу про те, що відомості про батька записані згідно з ст.135 Сімейного кодексу України (відомості про батька записані за вказівкою матері), або рішення суду про позбавлення батьківських прав, або рішення суду про визнання зниклими безвісті осіб;

2) особи, зазначені у **пункті 2.2.** цього Положення:

- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) особи, зазначені у **пункті 2.3.** цього Положення:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- копію атестата про здобуття середньої освіти;
- копію довідки медико-соціальної експертизи.

У разі неможливості подання особами, зазначеними у пункті 2.3. цього Положення, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) особи, зазначені у **пункті 2.4.** цього Положення:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

5) особи, зазначені у **пункті 2.5.** цього Положення:

- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

6) особи, зазначені у **пункті 2.6.** цього Положення:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

7) особи, зазначені у **пункті 2.7.** цього Положення:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

8) особи, зазначені у **пункті 2.8.** цього Положення:

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

9) особи, зазначені у **пункті 2.9.** цього Положення:

- копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України;

10) особи, зазначені у **пункті 2.10.** цього Положення:

- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

11) особи, зазначені у **пункті 2.11.** цього Положення:

- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім'ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

12) особи, зазначені у **пункті 2.12.** цього Положення:

- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

9. Студенти, які отримували соціальні стипендії відповідно до пунктів 2.5-2.8 і пункту 2.12, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення Коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

10. У разі поновлення на навчання, у тому числі за державним замовленням, після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента до іншого закладу освіти для здобуття фахової передвищої за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.

11. Соціальна стипендія призначається студентам:

- першого року навчання до першого семестрового контролю - з місяця зарахування до Коледжу на період до першого семестрового контролю згідно з навчальним планом;
- першого року навчання після першого семестрового контролю, інших років навчання - з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

12. Соціальна стипендія виплачується студентам, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків), щомісяця починаючи з місяця звернення за її наданням у розмірі - 890 гривень.

13. Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. №218-IV, додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти.

14. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням.

15. Уповноважена особа, що визначена директором Коледжу, приймає документи, передбачені цим Положенням, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу.

16. Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

17. Якщо строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

18. Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 2.5-2.8 та 2.12 пункту 2, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за цей місяць у повному обсязі.

19. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення становить 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 2 цього Положення, за рахунок коштів, передбачених навчальному закладу для виплати академічних стипендій, виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

20. Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:

20.1. особам, зазначеним у підпункті 2.10 пункту 2, - на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;

20.2. особам, зазначеним у підпункті 2.11 пункту 2, - на підставі довідки органу соціального захисту населення про призначення сім'ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі;

20.3. дітям, зазначеним у підпунктах 2.5 та 2.12 пункту 2, у разі смерті одного із батьків, який був визнаний постраждалим учасником Революції Гідності, учасником бойових дій або особою з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - на підставі копії довідки або посвідчення члена сім'ї загиблого.

21. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.

22. Студенти, які протягом попереднього навчального семестру отримували соціальну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності,

підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або з іншої причини не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, мають право на отримання соціальної стипендії у призначеному їм розмірі на період ліквідації академічної заборгованості, встановлений наказом директора Коледжу (але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності або дати закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом у інших випадках), після чого призначення соціальної стипендії такій особі вирішується на умовах, визначених цим Порядком.

23. У разі коли студент:

23.1. ліквідував академічну заборгованість, виплата соціальної стипендії здійснюється відповідно до цього Положення з місяця, що настає за датою ліквідації академічної заборгованості;

23.2. не ліквідував академічну заборгованість у встановлений строк (внаслідок чого студент підлягає відрахуванню з навчання за регіональним замовленням), відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

23.3. Якщо студент здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та в установленому порядку має право повторного складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році, під час розгляду стипендіальною комісією питання призначення такій особі соціальної стипендії результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання не враховуються.

24. Якщо студент має право на безоплатне харчування, але Коледж не має змоги його забезпечити, такому студенту (за заявою) виплачується соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру.

25. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пункту 2 цього Положення збільшується:

- студентам, які є інвалідами по зору і слуху, - на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти;

26. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному

бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

27. Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 2.5-2.8, 2.12 пункту 2, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.

28. На директора Коледжу покладається обов'язок щодо:

- контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;
- здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебуванню на повному державному утриманні.

29. Зміни та / або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, що встановлений для його прийняття та затверджуються директором Коледжу.

30. Всі інші питання, не передбачені даним Положенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

* Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків мають безперечне право на отримання соціальної стипендії, і воно не залежить від отримання ними академічної стипендії.

фотостатів та інших засобів зображення, які використовуються для зняття зображень з території, що контролюється, з метою виявлення та фіксації порушень.

8.2.2. Інформація, отримана в результаті здійснення заходів, передбачених п. 8.2.1, надається до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

8.2.3. Інформація, отримана в результаті здійснення заходів, передбачених п. 8.2.1, надається до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

8.2.4. Інформація, отримана в результаті здійснення заходів, передбачених п. 8.2.1, надається до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

8.2.5. Інформація, отримана в результаті здійснення заходів, передбачених п. 8.2.1, надається до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено
підписом та печаткою
11 (одинадцять) аркушів паперу

Охрім

